

1501344-05.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/01/2022

... 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501344-05.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501344-05.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160623/2021 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 18491822 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 818/21/301 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM, 2160623 - DEL.POL.BIRITIBA MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ATAIDE OLIVEIRA DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

ATAÍDE OLIVEIRA DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado pela JUSTIÇA PÚBLICA e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de junho de 2021, por volta das 16h20min, na Rua Cinco, próximo à esquina da Rua Seis, Jardim Vista Alegre, na cidade de Biritiba Mirim, nesta comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de campo esportivo, trazia consigo, para fins de tráfico, cerca de: (i) 124,26g (cento e vinte e quatro gramas e vinte e seis decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 225 (duzentos e vinte e cinco) pinos plásticos, do tipo eppendorf; e (ii) 8,17g (oito gramas e dezessete decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 01 (uma) pedra, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 128).

Notificado (fls. 121), e depois citado (fls. 142), apresentou defesa preliminar (fls. 125/126) e, resposta à acusação (fls. 149).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 150).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 220).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 16/17, pelo laudo de constatação de fls. 21/24, pelo exame químico-toxicológico de fls. 94/96, pela guia de depósito judicial de fls. 99, e pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 105/108, 109/111, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiente probatória.

Ao ser ouvida em Juízo, a testemunha, Weverson Soares da Silva, policial militar, disse que receberam informação pela base da Polícia Militar, que indivíduos estariam empacotando drogas em uma área de campo de futebol. Em diligências, foram até o local, viram dois indivíduos, instante em que um deles, o acusado, correu com uma sacola roxa, largou a sacola e se evadiu, junto com outro indivíduo que não foi localizado. Em diligências pelas imediações do ocorrido, conversaram com uma senhora que estava na rua e assustada. Perguntaram se alguém havia entrado em sua casa. Ela apenas indicou com a cabeça sua residência. Encontraram o acusado escondido no banheiro de sua casa. Não o conhecia, mas já havia ouvido o nome dele. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, com várias prisões.

Na mesma toada, a testemunha, Reinaldo Rodrigues Franco Junior, policial militar, disse que em denúncia, o acusado estaria embalando drogas, em área de mata, próximo a um campo, que faz parte da Rua Cinco, Jardim Santo Antônio. Fizeram uma ação coordenada, quando entraram na mata, se depararam com dois indivíduos que estavam trabalhando a droga. Um deles, largou uma sacola roxa, posteriormente, foi identificado por Ataíde, que correu em direção a comunidade. O outro indivíduo correu para outro lado. Foram atrás do acusado, devido ter dispensado a sacola. Chegando a comunidade, perguntaram se alguém havia entrado na residência, a senhora que estava assustada, acenou com a cabeça indicando sua casa. Pediram autorização para entrar na casa da senhora, foi autorizado. Entraram e localizaram o acusado Ataíde escondido no banheiro. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e com muitas adjacências por prisões. Não conhecia o acusado de fatos anteriores.

A testemunha, Vanessa Santos da Silva, disse que estava no sofá, a porta da residência estava encostada. Quando o acusado entrou, foi até o banheiro se esconder, passando mal. Em seguida, os policiais entraram e o prenderam.

O acusado, Ataíde Oliveira de Andrade, narrou que tem 26 anos de idade, tem quatro filhos, estava trabalhando na época dos fatos, em entrega de agricultura, já foi processado. No dia dos fatos, estava cortando bambu para fazer um cercado em sua casa. Viu os policiais chegando e abordando os indivíduos que estavam traficando, mas eles conseguiram fugir. Os policiais encontraram a droga. Ficou com medo e saiu correndo, se escondeu na casa da Vanessa. Os policiais o prenderam e disseram que a era sua.

Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Inicialmente, houve pequenas contradições entre os depoimentos das testemunhas policiais, mas nada que desmereça seus relatos nos autos.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria

sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial".

Por fim, a majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06 (proximidades de campo de futebol), foi devidamente demonstrada, conforme laudo do local às fls. 105/108, não importando, como quer convencer a defesa, de que o conceito legal da entidade esportiva, está além da mera quadra de futebol.

Impossível afastar a incidência da majorante, pois não implica na comprovação da intenção do agente em vender drogas para os frequentadores dos lugares mencionados no inciso III, do referido artigo, mas apenas considera a localização na qual o delito ocorre, uma vez que mais reprovável. Nesse sentido, posicionou-se o STJ:

"A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listado no inciso III do art.40 da Lei nº 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais" (HC 236.628/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado, quanto aos fatos descritos na petição inicial.

A condenação é a medida que se impõe.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência específica, a pena será elevada em 1/6, perfazendo, assim, em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, visto que o local de tráfico se encontrava nas imediações de entidade esportiva - quadra (fls. 105/108), incidirá o aumento de 1/6, totalizando, assim, em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, e 793 dias-multa.

E, sendo assim, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica, na forma prevista do artigo 33, do Código Penal.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar, até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, tem origem próximo ou remoto no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Nesse sentido:

O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ATAÍDE OLIVEIRA DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo, para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls.16/17).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas (fls.16/17), nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Autorizo a destruição dos bens de valor inexpressivo: sacolas plásticas de tamanhos diversos (fls.16/17). Oficie-se.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao (s) réu (s) em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.
P.I.C

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA